



**SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA
AL CONTRIBUYENTE**

ESTABLECE PROCEDIMIENTO POR EL CUAL LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DEBERÁN OBTENER RUT Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE CADA UNO DE LOS FONDOS QUE ADMINISTRAN, SEGÚN LEY N° 20.712, MODIFICADA POR LAS LEYES N° 20.780 Y N° 20.899. REEMPLAZA Y DEROGA RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 28 DE 08.03.2017.

Santiago,

RESOLUCIÓN EX. SII N°

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 6°, letra A), N° 1°, 66, 68 y 69 del Código Tributario, contenido en el artículo 1°, del Decreto Ley N°830, de 1974; los artículos 1° y 7° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el artículo 1°, del Decreto con Fuerza de Ley N° 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda; lo establecido en los artículos 3° y 10°, del Decreto con Fuerza de Ley N°3, de 1969, del Ministerio de Hacienda, sobre Reglamento del Rol Único Tributario (en adelante RUT); la Ley N° 20.712, publicada en el Diario Oficial de 07.01.2014; la Ley N°20.780, publicada en el Diario Oficial el 29.09.2014, sobre Reforma Tributaria y la Ley N° 20.899, publicada el 08.02.2016, que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e Introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario; las Circulares N°31, de 01.06.2007, complementada por la Circular N°7, de 22.01.2008 y por la Circular N°31, de 19.05.2014, que instruyen materias relativas a la obligación de Registro en el Rol Único Tributario e inicio de actividades; la Circular N° 58, de 30.06.2015, que aborda modificaciones al artículo 68 del Código Tributario efectuadas por la Ley N° 20.780, complementada por Circular N° 30, del 10.05.2016, que contempla las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.899, de 8 de febrero de 2016; la Circular N° 17, de 10.05.1995 y sus modificaciones, siendo la última la Circular N° 28, del 17.05.2017 y la Resolución Exenta N° 55, del 30.09.2003, que instruyen sobre la obligatoriedad de dar aviso de cambios a este Servicio; la Circular N° 67, de 07.12.2016, sobre el régimen de tributación de los fondos y la Circular N° 71, del 29.12.2016, que aborda el nuevo tratamiento tributario a los fondos administrados por terceros a partir del 01.01.2017; y la Resolución Exenta N° 28, del 08.03.2017, que se deroga por el presente instructivo; y

CONSIDERANDO:

1° Que, el artículo 66, del Código Tributario, establece la obligación de inscripción en el RUT para todas las personas naturales, jurídicas y las entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica, pero susceptibles de ser sujetos de impuestos, que en razón de su actividad o condición causen o puedan causar impuestos, de acuerdo con las normas del Reglamento, contenido en el DFL N° 3, de 1969, materia que este Servicio instruyó mediante la Circular N°31, de 2007, complementada por la Circular N°7, de 2008 y Circular N°31, de 2014.

2° Que, el artículo 68 del Código Tributario y la Circular N° 17, de 1995, y sus modificaciones, imparten instrucciones referente a la actualización de la información; el artículo 69 del mismo cuerpo legal que dispone la obligación de autorización para disminuir el capital y de informar el término de giro; Circular N° 58, del 2015 y Circular N° 30, del 2016, que abordan los cambios de los artículos 68 y 69 del Código Tributario según Ley N° 20.780 y sus modificaciones; la Resolución Exenta N° 55, del 2003, que instruye sobre la obligatoriedad de dar aviso de cambios de información comunicadas a este Servicio; y las Circulares N°s 67 y 71, ambas del 2016 que impartieron instrucciones relacionadas con los fondos administrados por terceros, de acuerdo a la Ley N° 20.712.

3° Que, de conformidad a la Resolución Exenta N° 28, del 2017, y según establecen los artículos 81, 82 y 86, contenidos en el artículo 1° de la Ley N° 20.712 (en adelante Ley Única de Fondos o LUF), este Servicio instruyó que las Administradoras de Fondos deberán solicitar obtención de RUT para cada uno de los fondos que administren. Asimismo, estableció que serán responsables de informar los siguientes antecedentes y modificaciones: nombre, domicilio, ingreso o salida

de los partícipes del Fondo y los montos aportados por cada uno de ellos; fusión, división o transformación de los Fondos que administre; y la disolución y liquidación de ellos.

4° Que, la Ley N° 20.780 de 29 de septiembre 2014, sobre Reforma Tributaria, modificó el artículo 81 de la Ley N° 20.712 e introdujo un nuevo N° 5 a dicha disposición, el que señala que: "La administradora será responsable de obtener un número de Rol Único Tributario para cada uno de los fondos que administre, acompañando el reglamento interno de cada uno de éstos. Todo ello se llevará a cabo en la forma y plazo que determine el Servicio mediante resolución". A su vez, el artículo 86 de la Ley N° 20.712 determinó la situación tributaria de los FIP, prescribiendo la obligación de la Administradora de solicitar la incorporación al Rol Único Tributario por cada fondo que administre

5° Que, la letra a) del numeral 21 del artículo 10° de la Ley 20.780, modificó el artículo 69 del Código Tributario, estableciendo la obligación de las Administradoras de Fondos de dar aviso al Servicio en los casos de disminución de capital o cuotas de los fondos, instruido mediante la Circular N° 67 del 7 de diciembre del 2016.

6° Que, el artículo 89, en relación con el artículo 84, de la LUF, y los artículos 91 y 92, de la LUF, establecen ciertos límites y obligaciones en relación a sus partícipes, aportantes y número de cuotas que la Administradora pueda poseer del fondo, los cuales, en caso de no ser cumplidos, deben ser avisados a este Servicio.

7° Que de acuerdo a la Ley N° 20.712, Ley Única de Fondos, todas las obligaciones administrativas de los Fondos deberán ser cumplidas por la Administradora.

8° Que, con posterioridad a la dictación de la citada Resolución Exenta N° 28, ha sido planteado por parte de los contribuyentes, la necesidad de adecuar el procedimiento y en particular los datos y documentación que las Administradoras de Fondos deben proporcionar a este Servicio, con el objeto de ajustar tales regulaciones a las nuevas formas de llevar a cabo las inversiones y operaciones a que se refiere. Por ello, en atención a que resulta imprescindible llevar a cabo una revisión y actualización permanente de las normas dictadas, con la finalidad de cautelar el interés fiscal y facilitar el cumplimiento tributario y el desarrollo de las actividades de los contribuyentes, se ha estimado procedente reemplazar la Resolución Exenta N° 28, del 2017, por el presente instructivo.

SE RESUELVE

1° Se encuentran en obligación de obtención de RUT:

Las Administradoras de Fondos de Inversión Públicos, de Fondos Mutuos y de Fondos de Inversión Privados, por lo que deberán inscribir en el RUT cada uno de los fondos que administren.

2° Obligaciones de registro e información:

La Sociedad Administradora de Fondos será responsable de informar a este Servicio, respecto de los fondos que administre y dentro de sus obligaciones están:

a) La obtención de RUT para cada uno de los Fondos que administre.

b) Informar las modificaciones de:

- Nombre
- Domicilio
- Administración
- Capital de los Fondos que administra, registrando su capital inicial y sus aumentos y las disminuciones en los casos que se indica.
- Partícipes sólo en el caso de los FIP y en los Fondos de Inversión no rescatables, comunicar el ingreso o salida de ellos.

c) Informar la fusión, división o transformación de los Fondos que administre.

d) Informar la disolución y liquidación del Fondo, efectuada conforme a lo dispuesto en los artículos 24 a 27 de la LUF o según el reglamento del Fondo.

e) Dar aviso de inicio de actividades del respectivo Fondo de Inversión Privado, dentro de los dos meses contados desde que haya vencido el plazo de 6 meses que tenía para subsanar el incumplimiento de las obligaciones y limitaciones establecidas en los artículos 91 y 92 de la LUF.

f) Asimismo, se deberá dar aviso del incumplimiento de los Fondos de Inversión Privados, de la condición establecida en el artículo 84, en relación al artículo 89, de la LUF, acompañando los documentos que acrediten dicha circunstancia.

3° Procedimiento para la obtención de RUT:

Para efectos de dar cumplimiento a la obligación señalada en los resolutivos 1° y 2°, el o los representantes legales de las Sociedades Administradoras deberán solicitar RUT en la oficina del Servicio correspondiente al domicilio de la Sociedad Administradora, o mediante la página Web de este Servicio cuando se habilite, debiendo hacer uso del Formulario N° 4415 sobre “inscripción en el RUT e Inicio de Actividades”, informando los siguientes datos:

- 1) Nombre del Fondo.
- 2) Individualizar la clasificación del Fondo: Fondo Mutuo, Fondo de Inversión Público o Fondo de Inversión Privado (FIP).
- 3) Señalar el domicilio del Fondo, que corresponderá al mismo de la Sociedad Administradora del Fondo.
- 4) La Administradora debe registrar el RUT de la Sociedad Administradora del Fondo, como representante del Fondo.
- 5) Capital inicial, en caso de estar definido.

Para inscribirse en el RUT la Administradora deberá, en su caso, presentar junto con el mencionado Formulario, la siguiente documentación:

Fondos de Inversión y Fondos Mutuos:

- a. Cédula e-RUT o tarjeta original del RUT de la Sociedad Administradora. Se hace presente que, en el caso de contar a la fecha con tarjeta plástica, ésta sólo podrá utilizarse hasta el 31/12/2017.
- b. Certificado o Comprobante de depósito del Reglamento Interno del Fondo, emitido por la SVS; y copia del Reglamento Interno.

Fondos de Inversión Privados (FIP):

- a. Cédula e-RUT o tarjeta original del RUT de la Sociedad Administradora. Se hace presente que, en el caso de contar a la fecha con tarjeta plástica, ésta sólo podrá utilizarse hasta el 31/12/2017.
- b. Copia autorizada de la escritura pública o instrumento privado protocolizado en el que conste la Sesión en el que se acuerda la constitución del Fondo.
- c. Copia del Reglamento Interno del respectivo Fondo.

La solicitud deberá efectuarse dentro de los dos meses siguientes de la fecha del depósito del Reglamento Interno del Fondo en la SVS, que corresponderá a la fecha descrita en el Certificado de Registro Público de Depósito que lleva la SVS.

En el caso de los Fondos de Inversión Privados (FIP), dicho registro deberá efectuarse dentro de los dos meses siguientes de la fecha del otorgamiento de la escritura pública o desde la protocolización del instrumento privado en el que consta la celebración de la Sesión en que se acordó la constitución del Fondo.

En caso de que la solicitud se efectúe fuera de los plazos señalados, se aplicará la sanción dispuesta en el artículo 97 N° 1 del Código Tributario.

4° Modificaciones del respectivo Fondo:

Asimismo, la Sociedad Administradora será responsable de informar al Servicio las modificaciones de los Fondos que administre, relacionadas con los cambios de: nombre; domicilio; administración; del capital en el caso de los Fondos de Inversión no rescatable y FIP. En el caso de los FIP y en los Fondos de Inversión no rescatables, comunicar el ingreso o salida de sus partícipes y los montos aportados por cada uno de ellos. Dicha comunicación deberá efectuarse mediante el Formulario N°3239 (Modificación y actualización de la Información), señalando en éste, el tipo de modificación que informa.

Para comunicar a este Servicio las modificaciones señaladas, junto con el formulario indicado, se deberá presentar los siguientes documentos:

- Cédula e-RUT de la Sociedad Administradora, o la cédula plástica de Rut, la que podrá utilizarse hasta el 31/12/2017.
- Para los Fondos de Inversión Públicos y Fondos Mutuos: Certificado o Comprobante de Depósito del Reglamento Interno modificado emitido por la SVS.
- Para los FIP: Copia del Reglamento Interno modificado y copia autorizada de la escritura pública o instrumento protocolizado en el que conste la Sesión del acuerdo respectivo, según proceda.

Cabe señalar que la actualización de la información deberá

efectuarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha del depósito del Reglamento Interno del Fondo en la SVS, la que corresponderá a la fecha descrita en el Certificado de Registro Público de Depósito que lleva la SVS. En el caso de los Fondos de Inversión Privados (FIP), dicho registro deberá efectuarse dentro del mismo plazo, contado desde la fecha del otorgamiento de la escritura pública o desde la protocolización del instrumento privado en el que consta la celebración de la Sesión en que se acordó la respectiva modificación al Fondo.

En los casos de disminuciones de capital de los Fondos, las Administradoras deberán informar las disminuciones formales del capital del Fondo, como por ejemplo el efectuado en su liquidación o cuando los partícipes acuerden una disminución voluntaria de capital a través de la disminución de cuotas o del valor cuota. No se aplicará esta obligación de comunicación al Servicio, en el caso de los rescates de cuotas de Fondos efectuados conforme a los respectivos reglamentos. Esta obligación se cumplirá con la presentación al Servicio del Formulario N° 3239 por parte de la Administradora del Fondo respectivo, debiendo acompañar copia simple del Reglamento interno del Fondo y, si procede, copia del acta de la Asamblea de aportantes en la que se acordó la referida disminución de capital o la información puesta a disposición de la Superintendencia, mediante carta, minuta o comunicación de un hecho esencial.

En caso de que no se informe a este Servicio en la en la forma señalada y dentro del plazo de 15 días desde el referido acuerdo, serán sancionados según el artículo 109 del Código Tributario.

5° Fusión, división o transformación:

La Administradora deberá informar la fusión, división o transformación de Fondos que administra, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde que se ha efectuado el depósito en el Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos que lleva la SVS, y en el caso de los FIP desde la fecha de suscripción del respectivo Reglamento Interno.

En caso de que no se informe a este Servicio en la en la forma señalada y dentro del plazo de 15 días, serán sancionados según el artículo 97 N° 1 del Código Tributario.

Para tales efectos, deberá presentar:

- Formulario N° 3239, solicitud de “Modificación y Actualización de la Información”.
- Formulario N° 4415, solicitud de “Inscripción al Rol Único Tributario y/o Declaración de Inicio de Actividades”, tratándose de fusión por creación y división.
- Cédula e-RUT o tarjeta original del RUT de la Sociedad Administradora. Se hace presente que la tarjeta plástica podrá utilizarse hasta el 31/12/2017.
- Certificado o Comprobante de Depósito del Reglamento Interno del nuevo Fondo que se crea, emitido por la SVS, para el caso de los Fondos Mutuos y Fondos de Inversión; copia de la Asamblea Extraordinaria de Aportantes, en el caso que lo hubiesen así acordado o fuesen de aquellos Fondos no rescatables, y copia de los respectivos Reglamentos Internos que se mantienen vigentes.

6° Informar la Disolución, liquidación del Fondo

La Administradora deberá comunicar la disolución y liquidación de los Fondos que administra por medio del Formulario N° 2117 (Trámites generales), acompañando el Certificado de estado del Fondo en que señale que se encuentra o no vigente, emitido por la SVS, y en el caso de los FIP la Escritura pública o instrumento protocolizado en que conste la celebración de la Asamblea Extraordinaria en que se acuerda la liquidación o disolución respectiva; dentro del plazo dispuesto en el artículo 69 inciso 1° del Código Tributario.

7° Dar aviso de Inicio de actividades en el caso del FIP como sociedad anónima:

Cuando un FIP deje de cumplir las limitaciones y obligaciones establecidas en los artículos 91 y 92 del artículo 1° de la Ley N° 20.712, la Administradora deberá dentro de los dos meses siguientes contados desde que haya vencido el plazo de 6 meses sin subsanar o regularizar la situación del mencionado incumplimiento, dar aviso a este Servicio del inicio de actividades del Fondo respectivo, señalando expresamente que se considerará como sociedad anónima y sus aportantes accionistas de la misma para efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 92 de la LUF.

Lo anterior deberá ser cumplido por la Administradora mediante la presentación del Formulario N° 4415, solicitud de “Inscripción al Rol Único Tributario y/o Declaración de Inicio de Actividades” y el Formulario N° 4416, de “Anexo a Formulario de Inscripción al Rol Único Tributario y/o Declaración de Inicio de Actividades y Modificación y Actualización de la Información”, cuando

corresponda, acompañando además la debida autorización de su existencia dada por la Superintendencia, cuando ésta sea pertinente.

Todo lo anterior, sin perjuicio de que, en lo sucesivo, deba cumplir las demás obligaciones como si el Fondo se tratara de una Sociedad Anónima.

8° Informar el incumplimiento de los Fondos de Inversión Privados, de la condición establecida en el artículo 84, en relación al artículo 89, de la LUF.

En el caso del FIP, se deberá comunicar el incumplimiento del mismo formulario indicando modificación de la clasificación del Fondo y todos aquellos cambios de los descritos en el 2° resolutivo, a fin de actualizar la información. Para tales efectos, deberá acompañar copia del Reglamento Interno del Fondo (ya que se debió adecuarlo dentro de los 60 días de ocurrida la circunstancia) y Certificado de existencia de la Administradora emitido por la SVS, dentro de los 15 días hábiles contados desde el vencimiento del plazo indicado.

9° Vigencia y derogación:

La presente Resolución regirá a contar de su publicación en extracto en el Diario Oficial. Por lo tanto, a contar de esa fecha quedará derogada la Resolución Exenta N° 28, del 08.03.2017.

Lo anterior implica que todos aquellos fondos constituidos antes de la entrada en vigencia de la presente Resolución tendrán el plazo hasta el 31 de diciembre del año en curso para regularizar e informar a este Servicio su situación actual.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EXTRACTO.

**VÍCTOR VILLALÓN MÉNDEZ
DIRECTOR (S)**